Hier wird nicht gerechnet: Begriffe, Einordnung, Beispiele.

RICHTUNG DES ZUSAMMENSCHLUSSES

Richtung	Wer?	Ziel	Beispi
horizontal	gleiche Produktions- oder Handelsstufe	Marktposition stärken	Schuh + Schuh
vertikal	aufeinanderfolgende Stufen derselben Branche	Beschaffung und Absatz sichern	Schuh + Schuh
anorganisch (diagonal)	verschiedene Branchen	Risiko verteilen	Brauer Verlag Schuh

Einordnen in Schritten:

1. Gleiche Branche? Nein → anorganisch.
2. Gleiche Stufe? Ja → horizontal. Stufen hintereinander → vertikal.

KOOPERATION UND KONZENTRATION

- **Kooperation:** Zusammenarbeit per Vertrag, Selbstständigkeit bleibt weitgehend erhalten.
- **Konzentration:** einheitliche Leitung, wirtschaftliche Selbstständigkeit geht verloren.

Form	rechtlich selbstständig	wirtschaftlich selbstständig
Kartell	ja	großteils ja
Arbeitsgemeinschaft, Konsortium	ja	großteils ja
Joint Venture	Mütter ja	teilweise
Interessengemeinschaft	ja	großer Teil verloren
Konzern	ja	nein
Fusion	nein	nein

DIE FORMEN

- **Kartell:** rechtlich selbstständige Unternehmen sprechen sich ab, um den Wettbewerb einzuschränken. Grundsätzlich verboten (§ 1 GWB). Arten: Preis-, Mengen- (Quoten), Konditionen- oder Rabatt-, Submissions- (Ausschreibungen), Gebietskartell.
- **Joint Venture:** mehrere Unternehmen gründen gemeinsam ein neues, rechtlich selbstständiges Unternehmen.
- **Konzern:** rechtlich selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung (§ 18 AktG). Einheitliche Leitung ist die entscheidende Voraussetzung.
- **Holding:** Dachgesellschaft, die Beteiligungen an Töchtern hält. Keine eigene Rechtsform.
- **Fusion durch Aufnahme:** A nimmt B auf, B wird gelöscht.
- **Fusion durch Neugründung:** A und B gehen in neuer C auf, beide werden gelöscht.

GmbH beherrschen: mehr als 50 % der Anteile genügen (einfache Mehrheit).

FRANCHISING

Selbstständiger Franchisenehmer nutzt gegen Einstiegsgebühr und laufende Beiträge das erprobte Konzept des Franchisegebers (Marke, Wissen, Ausstattung, Werbung) und lässt sich kontrollieren. Gründung mit eigenem Geld, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.

Vorteile für	
Franchisegeber	spart Investitionen in eigenes Vertriebsnetz, wächst mit wenig Risiko, kann kontrollieren
Franchisenehmer	nutzt Erfahrung, Wissen, Namen, Design, Geschäftsidee; am Erfolg eines bekannten Produkts beteiligt; geringeres Unternehmerrisiko

TYPISCHE FEHLER

- Kartell zur Konzentration zählen: es ist Kooperation.
- Vertikal bei verschiedenen Branchen: das ist anorganisch.
- Konzern: Unternehmen sind rechtlich weiter selbstständig, nur wirtschaftlich nicht.
- Fusion: beides weg, rechtlich und wirtschaftlich.
- Holding als Rechtsform bezeichnen.
- Franchisenehmer als Angestellten oder Filiale des Gebers sehen.